



Transportes Urbanos
de Vitoria, S.A.

TUVISA

Gasteizko Hiri
Garraioak, SA

CONTRATO DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO, DESPLIEGUE Y VALIDACIÓN DE DATOS DE TRANSPORTE AVANZADOS EN LOS FORMATOS GTFS, GTFS-RT, SIRI Y NETEX

Exp. 2022- 14LT

REUNIDOS

De una parte, **D^a. María José Ajuriaguerra Uribe**, con D.N.I. 15.371.125-H, en calidad de Gerente, actuando en nombre y representación de Transportes Urbanos de Vitoria-Gasteiz, S.A., en adelante TUVISA, con domicilio social en C/ Agirrelanda, 2, 01013.

De otra parte, **D. Íñigo de Loyola Odriozola Lerchundi**, con D.N.I. 72.487.194-A actuando en nombre y representación de DATIK Información Inteligente S.L., en adelante DATIK, con C.I.F. B20989562, y con domicilio social en Paseo Mikeletegi, 56, Edificio B8-1º, Donostia - San Sebastián.

ANTECEDENTES

PRIMERO. En Consejo de Administración de TUVISA de 29 de marzo de 2022 fue aprobada la licitación para la contratación de los SERVICIOS DE DESARROLLO, DESPLIEGUE Y VALIDACIÓN DE DATOS DE TRANSPORTE AVANZADOS EN LOS FORMATOS GTFS, GTFS-RT, SIRI Y NETEX.

SEGUNDO: Llevado a cabo el procedimiento de selección de la adjudicataria, tuvo lugar la adjudicación a favor de DATIK, mediante Acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de fecha 26 de mayo de 2022.

TERCERO. Una vez adjudicado el contrato, y transcurrido el plazo legal preceptivo desde la notificación de la adjudicación, se va a proceder a formalizar el mismo mediante la firma del presente documento de carácter privado, con el clausulado que a continuación se especifica.

CLÁUSULAS DEL CONTRATO

1ª) Objeto del contrato

El objeto del contrato es la contratación del servicio de desarrollo, despliegue y validación de datos de transporte avanzados en los formatos GTFS, GTFS-RT, SIRI Y NETEX.



2ª) Naturaleza del contrato y régimen jurídico

El contrato, de carácter privado, se regirá:

- a) En cuanto a su preparación y adjudicación, y por los pliegos que han regido la contratación, en lo no previsto en los mismos, por la LCSP, y por las disposiciones que la desarrollen o modifiquen, de conformidad con el art. 26.3 LCSP.
- b) En cuanto a sus efectos y extinción, el contrato se regirá por las normas de derecho privado y por los pliegos que han regido la contratación, todo ello sin perjuicio de lo expuesto en el art. 319 LCSP.

3ª) Contraprestación

La contraprestación por los servicios objeto del presente contrato asciende, IVA excluido, a 31.866,25 €. El IVA es de 6.691,91 €, con lo que el precio del contrato con IVA asciende a 38.558,16 €.

El abono se realizará mediante prorratas mensuales durante la vigencia total del contrato, mediante transferencia bancaria, previa remisión de factura a TUVISA, en los términos que se indican, en el plazo máximo de 30 días desde su visado y visto bueno por el Responsable del Contrato.

No procede revisión de precios, ni se realizarán abonos a cuenta.

Las facturas irán dirigidas a:

TRANSPORTES URBANOS DE VITORIA S.A.
C/ AGIRRELANDA, 2
01013 VITORIA-GASTEIZ (ÁLAVA)
CIF: A01005230

4ª) Duración del contrato

El contrato tendrá una duración de 4 años desde la formalización del contrato, contando como período de generación, despliegue y validación desde el primer día del contrato.

Con fecha 30 de octubre de 2022, el adjudicatario debe estar preparado para publicar todos los ficheros de los GTFS y GTFS-RT. Su posterior conversión a los formatos SIRI Y NETEX tiene fecha límite 15 de noviembre de 2022.

No cabe posibilidad de prórroga.

No obstante lo establecido anteriormente, cuando al vencimiento del contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de la prestación a realizar por la adjudicataria como consecuencia de incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación producidas en el procedimiento de adjudicación y existan razones de interés público para no interrumpir



la prestación, se podrá prorrogar el contrato originario hasta que comience la ejecución del nuevo contrato y en todo caso por un periodo máximo de nueve meses, sin modificar las restantes condiciones del contrato, siempre que el anuncio de licitación del nuevo contrato se haya publicado con una antelación mínima de tres meses respecto de la fecha de finalización del contrato.

5ª) Coordinación y seguimiento

TUVISA podrá inspeccionar al personal y su trabajo en todo lo que a la ejecución del contrato se refiere, y comprobar el servicio efectuado.

6ª) Garantía Definitiva

DATIK ha realizado transferencia como garantía definitiva por un importe de 1.593,32 euros.

Esta garantía a favor de TUVISA responderá del cumplimiento del contrato y será devuelta a la terminación del plazo del contrato, una vez cumplidas todas las obligaciones o garantías asumidas en el mismo: si la adjudicataria está exenta de responsabilidad, se procederá a la devolución del importe.

7ª) Seguro de Responsabilidad Civil

Será obligación de la adjudicataria indemnizar los daños y perjuicios que se causen como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la LCSP. A tal efecto, tendrá contratada una Póliza de Seguro que cubre la responsabilidad civil en que pudiera incidir cualquiera de sus trabajadores en el desarrollo de su trabajo, hasta un importe de 3.000.000 € por siniestro.

Asimismo, la adjudicataria/contratista se obliga a reparar los daños y responder por aquellos riesgos que no queden garantizados en las pólizas de seguro, a fin de llevar a buen término la actividad conforme las obligaciones y responsabilidades asumidas en el contrato. La contratación de las pólizas no eximirá ni limitará las obligaciones y responsabilidades de la adjudicataria derivadas del contrato.

8ª) Cesión del contrato y subcontratación

Cesión. No se admitirá la cesión del contrato y, en caso de producirse, será causa de resolución del mismo.

Subcontratación. Si la adjudicataria tuviera necesidad de subcontratar partes específicas del contrato, lo pondrá en conocimiento de TUVISA con anterioridad, identificando las condiciones técnicas de la subcontratación. En todo caso se precisará consentimiento expreso de TUVISA en el supuesto de que se pretenda subcontratar parte de sus servicios, y será ésta quien fije sus límites y exija al subcontratista las necesarias garantías. En cualquier caso, los subcontratistas quedarán sólo obligados



frente al contratista principal, quien asumirá la total responsabilidad de la ejecución del servicio con arreglo a los términos del contrato. En todo caso, dicha subcontratación estará sometida a lo dispuesto en los arts. 215 a 217 de LCSP.

Sucesión de la adjudicataria durante la ejecución del contrato: en los casos de fusión de empresas en las que participe la contratista, continuará el contrato vigente con la entidad absorbente o con la resultante de la fusión, que quedará subrogada en todos los derechos y obligaciones dimanantes del mismo. Igualmente, en los supuestos de escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad de las mismas, continuará el contrato con la entidad resultante o beneficiaria, que quedará subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, siempre que tenga la solvencia exigida al acordarse la adjudicación.

9ª) Modificación del contrato

El Órgano de Contratación no prevé modificaciones en el contrato.

10ª) Penalidades e indemnización de daños y perjuicios

Se considerarán incumplimientos contractuales a efectos de este contrato;

- ✓ Incumplimiento del convenio colectivo de aplicación
- ✓ Incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución (cláusula 15)
- ✓ Ejecución incorrecta o defectuosa del servicio, a juicio del Responsable del Contrato.
- ✓ Incumplimiento de la remisión de los partes de trabajo diariamente.

Las penalidades a imponer serán acordes con la gravedad del incumplimiento, y tendrán un máximo económico del 10% del precio de adjudicación sin IVA.

La imposición de las penas por incumplimientos corresponderá al Órgano de Contratación, previa la instrucción del oportuno expediente y a propuesta de la responsable del contrato. El acuerdo del Órgano de Contratación será inmediatamente ejecutivo.

Al iniciarse la instrucción del expediente, TUVISA deberá notificarlo a la adjudicataria y darle audiencia para que presente las alegaciones que estime oportunas.

Las penas pecuniarias se aplicarán mediante deducción del abono de la factura correspondiente.

El total de las penas pecuniarias impuestas no podrá superar el 50 por cien del precio del contrato.



11ª) Confidencialidad, protección de datos personales y seguridad de la información

La contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años desde el conocimiento de esa información.

La Contratista se verá obligada a guardar las normas vigentes sobre Copyright, propiedad intelectual y documentación clasificada o de difusión restringida que, por necesidades del contrato, se vea obligado a manejar.

Todos los datos manejados por la empresa adjudicataria a causa de la prestación de los trabajos serán propiedad de TUVISA, sin que la empresa adjudicataria pueda utilizarlos con un fin distinto al que figura en el contrato. La empresa adjudicataria quedará obligada al cumplimiento de la legislación vigente en relación a Protección de Datos de Carácter Personal.

De modo especial, la Contratista deberá cumplir con las siguientes premisas:

- Guardar la debida confidencialidad y secreto sobre los hechos, informaciones, conocimientos, documentos y otros elementos a los que tenga acceso con motivo de la prestación del servicio, sin que pueda conservar copia o utilizarlos para cualquier finalidad, incurriendo en caso contrario en las responsabilidades previstas en la legislación vigente.
- Informar a sus empleados de que sólo pueden tratar la información de TUVISA para cumplir los servicios objeto de este pliego y también de la obligación de no hacer públicos, ceder o enajenar cuantos datos conozcan.
- Incluir una cláusula de confidencialidad y secreto en los términos descritos, en los contratos laborales que suscriban las personas destinadas a la prestación del servicio objeto del presente pliego.
- Dado que durante la realización de los servicios, los empleados podrían tener acceso a la información TUVISA y/o Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en sus locales y sistemas de información, la empresa adjudicataria, al igual que el personal, se someterán a los documentos de seguridad vigentes en la Administración para cada uno de los ficheros a los que tenga acceso, e igualmente a las especificaciones e instrucciones de los responsables de seguridad en materia de protección de datos de cada uno de los agentes municipales afectados.

Cualquier tratamiento de datos de carácter personal que, durante la vigencia del contrato, la contratista lleve a cabo en el marco de sus actividades, deberá entenderse realizado por su propia cuenta y decisión, como Responsable de dicho tratamiento, asumiendo en todo caso el cumplimiento de las obligaciones que se deriven para ella de lo previsto en la legislación española y europea en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, como consecuencia de dicho tratamiento.



12ª) Resolución del contrato

TUVISA podrá rescindir unilateralmente el contrato en cualquier momento por incumplimiento de las obligaciones del mismo, o por desacuerdo con el nivel del servicio.

Para ello deberá comunicar al contratista la rescisión y su causa por escrito con preaviso de quince días y éste tendrá derecho a audiencia. Ambas partes convienen que la opinión subjetiva de TUVISA respecto al nivel del servicio será causa suficiente para la resolución del contrato, sin otro requisito y sin derecho a indemnización alguna.

Constituyen causa de resolución del contractual, las siguientes;

- ✓ La concurrencia de alguna de las causas previstas en los artículos 211 de la LCSP, dando lugar a los efectos previstos en el artículo 213.
- ✓ La concurrencia de las causas señaladas en el artículo 313.1 LCSP con los efectos de los apartados 2 y 3 del citado artículo.
- ✓ El supuesto en que las penas pecuniarias impuestas superaran el 50 por cien del precio del contrato.
- ✓ Incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución
- ✓ La no contratación de un seguro de responsabilidad civil.
- ✓ El incumplimiento de las obligaciones esenciales del contrato.
- ✓ En el supuesto que se incumpla en 3 o más ocasiones la obligación de entrega de los partes de trabajo diariamente.

Si por cualquier motivo hubiera necesidad de resolver el Contrato por causa imputable a TUVISA esta abonará a la adjudicataria los trabajos realizados.

Si la resolución del contrato se produjera por causa imputable a la adjudicataria, ésta perderá la fianza, en concepto de indemnización por los daños y perjuicios sufridos.

En todo caso la adjudicataria vendrá obligada a mantener el servicio en las mismas condiciones hasta que se tramite, adjudique y entre en funcionamiento una nueva contrata.

13ª) Juzgados y Tribunales

TUVISA, interpretará los contratos en que intervenga y resolverá las dudas que ofrezca su cumplimiento. Los acuerdos que adopte serán inmediatamente ejecutivos, sin perjuicio del derecho de la Empresa adjudicataria a obtener en vía jurisdiccional la declaración que proceda sobre inteligencia de lo pactado, si no se conformase con lo resuelto por la Empresa.

Tanto TUVISA como la Empresa adjudicataria aceptarán la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Vitoria-Gasteiz, para cualquier litigio que en relación con la contratación pueda originarse, renunciando la adjudicataria a cualquier otro fuero de cualquier orden que pudiera corresponderle.

En cuanto a los actos de preparación y adjudicación del contrato será de aplicación lo previsto en la Ley de Contratos del Sector Público Ley 9/2017 de 8 de noviembre. Serán competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo las cuestiones relativas a la preparación y a la adjudicación.



Transportes Urbanos
de Vitoria, S.A.

TUVISA

Gasteizko Hiri
Garraioak, SA

Los efectos y extinción de los contratos celebrados por TUVISA como poder adjudicador (artículo 319-1º LCSP) se regirán por las normas de derecho privado, en concreto por el Código Civil; con excepción de las modificaciones contractuales y las causas y el procedimiento previstos para la resolución del contrato que son las expresamente recogidas en la LCSP.

En Vitoria-Gasteiz, a 1 de julio de 2022.

DATIK	TUVISA
D. ÍÑIGO DE LOYOLA ODRIOSOLA LERCHUNDI	Firmado por AJURIAGUERRA URIBE, MARIA JOSEFA (AUTENTICACIÓN) el día 01/07/2022 con un D ^a . MARIA JOSE AJURIAGUERRA URIBE certificado emitido por AC DNIE 004